باب

شرط السلم قبض رأس المال كلّه او تأخيره ثلاثا ولو بشرط وفي فساده بالزيادة ان لم تكثر جدّا تردّد وجاز بخيار لما يؤخّر ان لم ينقد وبمنفعة معيّن وبجزاف وتأخير حيوان بلا شرط وهل الطعام والعرض كذلك ان كِيل وأحضِر او كالعين تاويلان وردّ زائف وعُجّل والّا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن والتصديق فيه كطعام من بيع ثم لك او عليك الزائد المعروف والنقص والّا فلا رجوع لك الّا بتصديق او بيّنةٍ لم تفارق وحلف لقد أوفى ما سمّى او لقد باعه على ما كُتب به اليه ان أعلم مشتريه والّا حلفت ورجعت وان اسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه ان اهمل او اودع او على الانتفاع ومنك ان لم تقُم بيّنة ووُضع للتوثق ونُقض السلم وحلف والّا خُيّر الآخر وان اسلمت حيوانا او عقارا فالسلم ثابت ويُتبع الجاني والّا يكونا طعامين ولا نقدين ولا شيئا في أكثر او أجود كالعكس الّا أن تختلف المنفعة كفارِه الحُمُر في الأعرابيّة وسابق الخيل لا هملاج الّا كبِرذون وجملٍ كثير الحمل وصُحّح وبسبقه وبقوّة البقرة ولو أنثى وكثرة لبن الشاة وظاهرها عمومُ الضأن وصُحّح خلافه وكصغيرين في كبير وعكسه ان لمْ يُؤدِّ الى المزابنة وتُؤوّلت على خلافه كالآدميّ والغنمِ وكجذع طويل غليظ في غيره وكسيْف قاطع في سيفين دونه وكالجنسين ولو تقاربت المنفعة كرقيق القطن والكتّانِ لا جملٍ في جملين مثله عُجّل أحدهما وكطير عُلّم لا بالبيض والذكورة والأنوثة ولو آدميّا وغزْلٍ وطبخ ان لم يبلغ النهاية وحسابٍ او كتابةٍ والشيء في مثله قرضٌ وان يؤجّلَ بمعلوم زائد على نصف شهر